הָאִשָּׁה הָרְאוּיָה לוֹ שֶׁהִזְמִינוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם וְיָסוּר מַחְשְׁבוֹתָיו אֵלֶיהָ, וֵיכְשְׁרוּ הַתּוֹלָדוֹת שֶׁתֵּלֵד לוֹ וְיִהְיֶה הָעוֹלָם מַעֲלֶה חֵן לִפְנֵי בּוֹרְאוֹ. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ זַ"ל (סוטה מד.) 'אֶחָד הַנּוֹשֵׂא בְּתוּלָה אוֹ אֶת הָאַלְמָנָה אוֹ הַיְבָמָה אוֹ הַגְּרוּשָׁה' חַיָּב בְּזֶה, שֶׁכֻּלָּן רְאוּיִין לְכָךְ לְפִי הַטַּעַם הַנִּזְכָּר, אֲבָל לֹא הַמַּחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ (חינוך מצוה תקפב). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד לְפִי שֶׁהֶחָתָן צָרִיךְ שְׁמוּר לְבַל יְקַטְרְגוּ עָלָיו הַמַּזִּיקִים (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רלו).

סוטה מג. מד. רמב"ם הל' מלכים פ"ו ופ"ז, ספר המצוות מצות עשה ריד ולא תעשה שיא, סמ"ג לאוין ר"ך עשין קכ"א, יראים ק"צ.

מִצְוָה תקפב

נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּשְׂמַח הֶחָתָן עִם אִשְׁתּוֹ שָׁנָה תְּמִימָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, ה) 'נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת וְשִׂמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח'.

משנה הלכות

בו, ואם אינן צריכין לישב ולשומרן הרי זה כמי שלא חנכו[ד]. הבונה או נוטע כרם בחוצה לארץ אינו חוזר עליהן[ה].

אשה האסורה לו ושאר פרטים. ותניא בספרי (פר' כי תצא סא) "כי יקח איש אשה חדשה' וכו', מי שחדשה לו, פרט לאלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין[ו]. ונראה דאף דאינו חוזר משום 'אשה חדשה' מכל מקום חוזר משום עבירה שבידו. ואפשר לדעת הרמב"ם דקידושין לחוד אינו עובר וצריך עיון. וכל אלו במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה בכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה[ז]. ונוהגת מצוה זו בזמן הבית לענין מלחמה, ולענין שראוי לאדם לשמח את אשתו שנה ראשונה עיין להלן (מצוה תקפ"ב) מה שכתבתי בזה בס"ד.

תקפב) גדרי המצוה. קיום המצוה, הנושא אשה או בונה בית חדש וחנכו או חילל כרם 'נקי יהיה לביתו שנה אחת'[א], ובאשתו 'ישמח את אשתו אשר לקח'. ואינו יוצא למלחמה ואינו מספק מים ומזון לאחיו במלחמה ולא נותן לפסי העיר[ב], ועיין במצוה הקודמת ותלמדנו לכאן כי כל דיניהם שוין.

ד. שם הי"ג. **ה.** שם הי"ד. **ו.** רמב"ם שם ה"ח. **ז.** שם ה"ד. **תקפב) א.** רמב"ם הל' מלכים פ"ז ה"י. **ב.** שם הי"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָרַמְבַּ"ן (דברים שם) שֶׁאִם יִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי הַמִּלְחָמָה אֵיךְ יוּכַל לָשֶׁבֶת עִם אִשְׁתּוֹ וְלִשַּׂמְּחָהּ, וּמָתַי יַעֲשֶׂה גַּם הוּא לְבֵיתוֹ דְּבָרִים הַצְּרִיכִים אֵלָיו, כִּי הַלּוֹקֵחַ אִשָּׁה בּוֹנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְרָאוּי שֶׁיְּבַקֵּשׁ צָרְכֵי בֵּיתוֹ, לָכֵן אָמַר 'נָקִי לְבֵיתוֹ' כְּלוֹמַר בַּעֲבוּר צָרְכֵי בֵּיתוֹ, וְהַסִּבָּה הַשֵּׁנִית מִפְּאַת אִשְׁתּוֹ כְּדֵי לְשַׂמְּחָהּ, וְהִגְדִּיל הַזְּמַן לְשָׁנָה כִּי בּוֹ יַעַבְרוּ כָּל חֶלְקֵי הַשָּׁנָה וְאַחַר כָּךְ כְּבָר הַכֹּל חוֹזֵר חֲלִילָה, גַּם כִּי הִיא כְּבָר תֵּלֵד בֵּן אוֹ בַּת וְתִפָּסֵק שִׂמְחַת הַחֲתֻנָּה וְתִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי הַבָּנִים וְגִדּוּלָם (אברבנאל כד, ה-ז). עוֹד טַעַם בָּזֶה דְּקִדֵּם שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה הָיָה צָרִיךְ לַעֲרֹךְ מִלְחָמָה עִם יִצְרוֹ בְּכָל עֵת, וְעַתָּה נָח רֶגְזוֹ שֶׁכְּבָר יֵשׁ לוֹ פַּת בְּסֵלוֹ, לְפִיכָךְ 'לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו' לְכָל דְּבַר עֲבֵרָה, 'נָקִי יִהְיֶה' שֶׁיִּהְיֶה נָקִי מִן הַחֵטְא (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמב) 'לְבֵיתוֹ' עַל עִסְקֵי בֵּיתוֹ, שֶׁיִּהְיֶה נִזְהָר

משנה הלכות

בזמן הזה. ודע דנפלה מחלוקת בין הפוסקים אי נוהגת מצוה זו בזמן הזה לענין חתן שיהא אסור לצאת מביתו שנה ראשונה, למשל לסחורה וכדומה, הרמב"ם בספר המצוות כתב דאסור לצאת אפילו לסחורה, והביאו בעיר מקלט ובנחל קידומים פרשת כי תצא, וכן כתב הדבר משה (אבן העזר סי' כ"ח), אבל הרדב"ז (סי' רל"ח) האריך הרבה דלא נאמרה מצוה זו אלא שלא יצא למלחמה, אבל שלא ילך לסחורתו לתועלתו ולהנאתו אין זה בכלל, ועל מה שכתב הרמב"ם בספר המצוות כתב דשיבוש הוא שנפל בספרים, והכוונה ברמב"ם שהחתן לא יצא לדרך לצורכי רבים, אבל לצורך עצמו למה לא יצא להרויח לשמח את אשתו. והחינוך כתב 'ולענין שראוי לכל אדם לשמחה ולישב עמה שנה אחת נוהגת בכל מקום ובכל זמן, והעובר על זה ופרש ממנה לעמוד זולתה ימים רבים תוך שנתה ואפילו במחילתה ביטל עשה זו, ומכל מקום הרוצה לצאת לדבר מצוה או לשמוח עם רעיו וישוב לימים מועטים מותר, ויש אומרים שבמחילתה מותר לעולם' עד כאן. והיראים (מצוה ק"צ) כתב וזה לשונו 'למדנו בשנה ראשונה שנושא אדם אשה חייב לשמחה שנאמר 'ושמח את אשתו' בכל דבר שיודע שיש לה שמחה, ומצוה זו נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ שהוא חובת הגוף, ותנן בקידושין בפרק קמא (קידושין לו:) 'כל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ'[ג], הלכך אף בזמן הזה נוהגת מצוה זו' עכ"ל. והמנחת חינוך תמה מאוד

ג. רמב"ם הל' תרומות פ"א.

לְהִתְנַהֵג בְּטָהֳרָה וּקְדֻשָּׁה וּבְדִינִים הַשַּׁיָּכִים לְחָתָן כַּלָּה וְאִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, וּכְשֶׁיַּרְגִּיל עַצְמוֹ בִּקְדֻשָּׁה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ יִהְיֶה בָּטוּחַ לְעוֹלָם שֶׁבְּטָהֳרָה יִשְׁמַח עִם 'אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח' (שם מצות עשה רלו).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקפג

לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם וָרָכֶב (לא תַּעֲשֶׂה שמ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְמַשְׁכֵּן כָּל דָּבָר שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ אֹכֶל נֶפֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, ו) 'לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם וָרָכֶב'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּפֹרָשׁ בַּקְּרָא (שם) 'כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל', **וְהוּא** לְתוֹעֶלֶת הַיִּשּׁוּב (חינוך), וּלְפִי שֶׁכְּלֵי הַמָּזוֹן הֵם הֲכָנָה לִבְרִיאוּת הַגּוּף וּלְחַיּוֹת נַפְשׁוֹ וְנֶפֶשׁ אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו אֲשֶׁר אֵלָיו תְּלוּיִים לְהַחֲיוֹתָם, וְאִם חֲבָלָם לֹא יַחְשֹׁב שֶׁחָבַל הָרֵחַיִם וְהָרֶכֶב שֶׁהֵם דְּמִים, אֶלָּא חָבַל גַּם הַגּוּף

משנה הלכות

מנא ליה להחינוך דחתן אסור לצאת, ובמחילת כבוד תורתו אישתמיטתיה דברי הרמב"ם והיראים הנ"ל, וכבר תמהו האחרונים למה השמיטו בעלי השולחן ערוך להביא הלכה זו.

תקפג) גדרי האיסור. אסור למשכן ללוה כלים שעושה בהם אוכל נפש, והממשכן כלים אלו עובר בלאו ומחזיר אותן לבית דין, ואינו לוקה, ואם נאבדו או נשרפו עד שלא החזרו חייב מלקות[א] (ועיין להלן מצוה תקצ"א).

איזה כלים בכלל האיסור. משכן כלים רבים, כל אחד מהם עושים בו אוכל נפש כגון כלי הטחינה וכלי הלחם וכלי הלישה, חייב על כל כלי וכלי, חבל שני כלים שעושים בהם מלאכה אחת כגון רחיים ורכב, או זוג של מספריים שגוזזין בהם הירק, וצמד של פרות חייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו, וכל כיוצא בזה[ב]. אוכל נפש עצמו מותר למשכן ובלבד שישאיר לו הסידור שמסדרין לו[ג]. ולא נאסרו אלא כלים שעושים בהם אוכל נפש ממש, הרחיים והערבות והיורות שמבשלין בהם, והסכין של שחיטה, אבל כלי

תקפג) א. רמב"ם הל' מלוה ולוה פ"ג ה"ב. חו"מ סי' צ"ז ס"ו וס"ח. **ב.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"י. **ג.** חו"מ שם סי"א.

לְמָזוֹן כְּדֵי לְקַיֵּם הַנֶּפֶשׁ, לָכֵן 'לֹא יַחֲבֹל' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמג). וּבָא הַקַּבָּלָה הָאֲמִתִּית שֶׁלֹּא בִּלְבַד רַחַיִם וָרֶכֶב, אֶלָּא גַּם כָּל דָּבָר שֶׁמְּשַׁמֵּשׁ לְהָכִין מָזוֹן אֲנַחְנוּ מֻזְהָרִים מִלְּלָקְחוֹ לְמַשְׁכּוֹנ, אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהֹוֶה. וּבְתַרְגּוּם יְרוּשַׁלְמִי (דברים שם) 'לָא תְהַוּוּן אִפּוּרֵי חֲתָנִין וְכַלִּין אֲרוּם כָּל דְּעָבַד אִלֵּין כָּפַר בְּחַיֵּי עָלְמָא דְּאָתֵי', וּפֵרֵשׁ רַבֵּנוּ מְנַחֵם הַבַּבְלִי (טעמי מצות שם) שֶׁלֹּא לְעַכֵּב זְמַן הַנְּשׂוּאִין כִּי הַנֶּפֶשׁ מְמַשְׁכֶּנֶת בֵּינֵיהֶם אֶלָּא יִנָּשְׂאוּ מִיָּד. וּבְפֵרוּשׁ יוֹנָתָן (דברים שם) שֶׁלֹּא יְהֵא קוֹשֵׁר חֲתָנִים וְכַלּוֹת בְּכִשּׁוּף שֶׁיִּמְנָעֵהוּ מִבֹּא עָלֶיהָ, וְכָתַב בַּחֲרִדִים (פכ"ט מצוה מב) 'מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁעָשָׂה כֵּן וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ', וְאָמַר שֶׁאֵין לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא.

ב"מ קטו. רמב"ם הל' מלוה פ"ג, ספר המצוות לא תעשה רמ"ב, סמ"ג קפ"ט-קצ, ומנאה הסמ"ג לשני לאוין, סמ"ק סי' רס"ט-רע, חושן משפט סי' צ"ז.

משנה הלכות

אומנות כגון זוג של מספרים שמסירים בהם השער של ראש ושל זקן, ופרות החורשות מותר למשכן[ח]. ורחיים ורכב שאמרו היינו רחיים של יד, אבל רחיים של מים או קיטור הם כקרקע ולא שייך בהו משכון[ט].

בשעת הלואה או מדעתו. ולא אסרה תורה אלא הבא למשכן שלא בשעת הלואה, אבל בשעת הלואה מותר למשכן כל כלים שבעולם דלא גרע ממכר שאין מונעין לו לאדם למכור כל מה שיש לו אם רוצה או ליתן הכל במתנה[י]. מסר לו מדעתו או לשליח בית דין כלים שעושים בהם אוכל נפש מותר לקחתם[יא].

שאר פרטים. היה לו חמישה כלי אוכל נפש ואינו עושה מלאכה אלא באחד מותר למשכן השאר, וכן לעולם בכל מה שאינו עושה מלאכה מותר למשכון, ואם עושה מלאכה בכולם אסורים[ט]. מי שהיה לו רחיים לחוד או רכב לחוד וכיוצא בזה אינו עובר בלאו זה, שהרי הלוה אינו עושה בו מלאכת אוכל נפש, והוה כמשכנו שברי כלי, ואפילו קנה אחר כך החלק השני אינו עובר על הראשון שהרי כשמשכנו לא היה כלי אוכל נפש ואינו מצטרף, ואם החזירו לו מכאן ואילך עובר[י]. ונחלקו הפוסקים אי בערב מותר למשכון כלי אוכל נפש, אף שמותר למשכנו אבל שמא דוקא שאר כלים ולא כלי אוכל נפש[יא]. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ד. ראה ב"מ קטו. ה. רמ"א חו"מ שם ס"ח. ו. שם ס"ו. ז. ראב"ד ומגיד משנה שם ה"א-ב. חו"מ שם ס"ו. וסמ"ע שם ס"ק י. ח. חו"מ שם סי"א. ט. שם ס"ט. י. עיין מנחת חינוך. יא. מנחת חינוך.

מִצְוָה תקפד

שֶׁלֹּא לָקֹץ סִימָנֵי צָרַעַת (לא תַעֲשֶׂה ש"נ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָקֹץ וְלִתְלֹשׁ סִימָנֵי טֻמְאַת הַצָּרַעַת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, ח) **'הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. דָּבָר מֻשְׂכָּל הוּא שֶׁאֵין רָאוּי לָאָדָם לְהַעְלִים וּלְהַסְתִּיר מִשְׁפְּטֵי ה', וְהַקּוֹצֵץ סִימָנֵי צָרַעַת רוֹצֶה לְהַסְתִּיר בָּשְׂתּוֹ וְעָנְשׁוֹ, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה יְפַרְסֵם צַעֲרוֹ לָרַבִּים כְּדֵי שֶׁיְּבַקְּשׁוּ עָלָיו רַחֲמִים, שֶׁכֵּן אִילָן שֶׁמַּשְׁשִׁיר פֵּרוֹתָיו סוֹקְרִין אוֹתוֹ בְּסִקְרָא וְטוֹעֲנִין בַּאֲבָנִים שֶׁיִּרְאוּ רַבִּים וִיבַקְּשׁוּ עָלָיו רַחֲמִים. וְכַאֲשֶׁר יָקוּץ בָּעֹנֶשׁ יַגְדִּיל עָלָיו הָעֹנֶשׁ, אֶלָּא יְקַבֵּל

משנה הלכות

תקפד) גדרי הלאו. התולש סימני טומאה (מד' מראות נגעים או מבגדו או מביתו הראוי לסגור) כגון תולש שער לבן, בין שתלש כולו או מקצתו, או הכוה את המחיה כולה או מקצתה, וכן הקוצץ הנגע כולו מבשרו או מבגדו או מביתו, בין קודם שבא הכהן לטמאו, בין בתוך ימי הסגירו או בימי חלוטו, ואפילו לאחר הפיטור, הרי זה עובר בלא תעשה ואינו לוקה עליו עד שיועיל מעשיו, כיצד הרי שהיתה בהרת ובה שלש שערות לבנות ותלש אחת, כיוה מקצת המכוה ונשאר ממנה כעדשה, וכל כיוצא בזה שמיעט הצרעת אבל נשאר עליו עדיין שיעור טומאה, אינו לוקה מדאורייתא דהרי לא הועילו מעשיו לטהרו ומכין אותו מרדות[א].

אי הועיל. התולש את הנגע כל זמן שלא היה סימן טומאה דלא אהני מעשיו נמי אינו לוקה[ב]. התולש סימני טומאה עד שלא בא אצל כהן טהור, וכן אם תלש בימי הסגר, ועובר בלאו, ואם תלשן לאחר שהוחלט הרי זה מוחלט כמו שהיה, ואין לו טהרה עד שתפרח הצרעת בכולו, או עד שתתמעט בהרתו מכגריס[ג]. מי שנקצצה בהרתו שלא בכונה הרי הוא טהור, קצצה בכוונה אין לו טהרה עולמית[ד]. התולש שערה אחת ונשרה השניה טהור, היו שלש תלש שנים ונשרה אחת הרי זה בטומאתו[ה].

שאר פרטים. וכן המגלח הנתק לוקה, ומותר למצורע לישא במוט על כתיפו שיש בה צרעת ולקשור הסיב על רגלו, ואם הלכו סימני טומאה ילכו, והוא שלא נתכוון לכך[ו]. הקוצץ בהרתו של חבירו חייב, היו שניהם מזידים והנקצץ סייע לוקין שניהם, אחד שוגג ואחד מזיד המזיד חייב והשוגג פטור,

תקפד) א. רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"י ה"א. **ב.** עיין משנה למלך שם. מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם ה"ב. **ד.** שם ה"ג. **ה.** שם ה"ד. **ו.** שם ה"א.

הַיסוּרִים וְיִסְבֹּל הַצַּעַר וְהַכְּלִימָה לְכַפָּרָה, וְיִתְפַּלֵּל לְיוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְרַפְּאוֹתוֹ מַחַץ מַכָּתוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמד). עוֹד טַעַם יֵשׁ בָּזֶה שֶׁלֹּא יַחְשֹׁב הָאָדָם שֶׁיִּהְיֶה עִנְיַן הַכֹּהֵן כְּדִין הָרוֹפְאִים, שֶׁאִם הָיוֹת שֶׁיִּהְיֶה תּוֹעֶלֶת לִבְנֵי אָדָם בִּשְׁמִירַת עַצְמָם לֹא יִתְחַיְּבוּ בְּנֵי אָדָם לִשְׁמֹעַ אֲלֵיהֶם וְלַעֲשׂוֹת כְּכָל אֲשֶׁר יוֹרוּ אוֹתָם אִם לֹא יִרְצוּ, וְיִהְיֶה הַכֹּל תָּלוּי בִּרְצוֹן הַמִּצְטַעֵר, וְאִם רוֹצֶה לְהָפֵר עֲצָתָם הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ וְלֹא יְהֵא מְחֻיָּב בַּעֲשִׂיָּתוֹ כְּחִיּוּב שְׁאָר הַמִּצְוֹת, וּלְפִיכָךְ בָּאת הָאַזְהָרָה 'הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת' שֶׁהוּא מְחֻיָּב לָבֹא אֶל הַכֹּהֵן וּלְגַלּוֹתוֹ אֵלָיו בֶּאֱמֶת וּבְתָמִים עַד שֶׁיְּרַפְּאֵהוּ ה' (אברבנאל דברים כד, ח-ט).

מכות כב. שבת קלב: נגעים פרק ז, רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"י, ספר המצוות לא תעשה ש"ח, סמ"ג לאוין שס"ג.

מִצְוָה תקפה

לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ (לֹא תַעֲשֶׂה שנ"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יְמַשְׁכֵּן הַלָּוֶה אֶת חֲבֵרוֹ בְּבֵיתוֹ אוֹ בַּחוּץ בִּזְרוֹעַ אֶלָּא עַל יְדֵי שְׁלִיחַ בֵּית דִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, י) 'לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ'.

משנה הלכות

אחד מתכוין ואחד אינו מתכוין, המתכוין חייב ושאינו מתכוין פטור[ז]. ערל שהיה בהרתו על ערלתו מותר לו למול דאתי עשה ודחי לא תעשה דצרעת[ח], ומיהו לא יתכוין לקוץ הבהרת[ט]. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות שמי שנצטרע ומכיר בסימני צרעת ועובר ותלשם חייב מלקות אפילו בזמן הזה.

תקפה) גדרי האיסור. מלוה שבא למשכן ללוה שלא בשעת הלואה לא ימשכננו הוא בעצמו, ואם משכנו בעצמו עובר בלאו, אלא בית דין שולחים שלוחם, אסור למלוה או שליח בית דין ליכנס לביתו של לוה למשכנו, ואפילו אם ביקש המלוה ליכנס לבית הלוה ולכתוב כל מה שבביתו אין בית דין נזקקין לו ליכנס כלל, אלא אם ימצא

ז. משנה למלך שם. ועיין מנחת חינוך. ח. רמב"ם שם ה"ה. ט. מנחת חינוך.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַתּוֹרָה חָסָה עַל בָּשְׁתּוֹ שֶׁל לָוֶה, וּכְשֶׁאַחֵרִים מְחַפְּשִׂין בִּכְלֵי בֵּיתוֹ הוּא מִתְבַּיֵּשׁ בּוֹ[א], וְעוֹד שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי מְרִיבָה וּרְצִיחָה (רבינו בחיי דברים שם), וְאַף עַל פִּי שֶׁעָבָד לָוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה[ב], לֹא יִהְיוּ בְּנֵי אָדָם כְּהֶפְקֵר, וְיִרְבֶּה הֶחָמָס שֶׁהַגָּדוֹל יִהְיֶה בּוֹלֵעַ הַקָּטָן וִימַשְׁכֵּן אוֹתוֹ בִּזְרוֹעַ מִבְּלִי פַּחַד, וְהַקָּטָן לֹא יוּכַל לָקַחַת דִּינוֹ מֵהַגָּדוֹל מִפַּחְדּוֹ מֵאֵלָיו לְמַעֲלָתוֹ (חינוך. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמה), וְעַל כֵּן הִשְׁוָה הַכָּתוּב בֵּינֵיהֶם שֶׁיַּעֲשׂוּ הַכֹּל עַל פִּי בֵּית דִּין וּבָזֶה יִהְיֶה מְתֻקָּן יִשּׁוּב הָעוֹלָם (חינוך). גַּם כִּי יִרְאֶה דָּבָר יָקָר אֵצֶל הֶעָנִי וְיֵלֵךְ וְיַלְוֶנּוּ מָמוֹן בִּשְׁעַת דָּחְקוֹ כְּדֵי שֶׁיִּפָּרַח מִמֶּנּוּ הַדָּבָר. וּמִזֶּה הַטַּעַם מֻתָּר לָבֹא לְבֵית הֶעָרֵב, הוּא שֶׁאָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשָּׁלוֹם (משלי כ, טז) 'לְקַח בִּגְדּוֹ כִּי עָרַב זָר'[ג], וְהָיָה רָאוּי יוֹתֵר לְמַשְׁכֵּן הַלּוֶה שֶׁאָכַל וּבִזְבֵּז הַכֶּסֶף יוֹתֵר מֵהֶעָרֵב לֹא בָּאוּ לְיָדוֹ הַמָּעוֹת, וְהַטַּעַם בָּזֶה שֶׁהַלּוֶה לָוָה מִתּוֹךְ דֹּחַק וְהֶעָרֵב נִכְנַס מִתּוֹךְ הַשֶּׁפַע, לְכָךְ הַתּוֹרָה הִתִּירָה לְמַשְׁכֵּן

משנה הלכות

לו דבר בחוץ יקחנו, ויש לשליח בית דין ליקח המשכון מיד הלוה בזרוע ונותנו למלוה[ד].

אופנים שמותר לכפותו. במה דברים אמורים שאסור למשכנו וליכנס לביתו אפילו שליח בית דין ללוה, אבל מותר למשכן לערב וליכנס לבית הערב ליטול משכון בזרוע, ויש אומרים דבכלי אוכל אין חילוק בין ערב ללוה, וכן ערב קבלן הרי הוא כלוה, מי שיש לו שכר אצל חבירו בין שכר עצמו או בהמתו או כליו או שכר ביתו, מותר למשכנו, ואם זקפן עליו במלוה אסור[ה]. יש מי שאומר דכל זה כשבא למשכנו להיות בטוח במעותיו, אבל כשהגיע זמן הפרעון ובא לגבות חובו וזה אינו רוצה לפרעו והוא בחזקה שיש לו מטלטלין ומבריח, שליח בית דין נכנס לביתו למשכנו ויפרע לזה חובו, שפריעת בעל חוב מצוה ומכין אותו עד שתצא נפשו כדי לקיימה, ואין כופין אותו להשכיר עצמו ולא לעשות שום מלאכה כדי לפרוע, ואפילו כתב לו בשטר שיתפוש הלוה גופו אינו כלום[ו]. נשבע להיות חבוש עד שישלם, יש אומרים דצריך לקיים שבועתו[ז].

פריעת בעל חוב מצוה. ועיין גליוני הש"ס בכתובות (פו.) דפשיטא ליה דפריעת בעל חוב לא הוה אלא מצוה דרבנן, ופלא

תקפה) א. ע"ע שפתי כהן (צפת) דברים שם. **ב.** משלי כב, ז. **ג.** עיין ב"מ קטו. רמב"ם הל' מלוה ולוה פ"ג ה"ז. **ד.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ סי' צ"ז ס" **ה.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם סי"ד. **ו.** חו"מ שם סט"ו. **ז.** שם ברמ"א.

הֶעָרֵב וְלֹא הַלּוָה (רבינו בחיי שם). עוֹד יֵשׁ טַעַם שֶׁלֹּא יָבֹא אֶל בֵּית הַלּוָה כִּי אוּלַי יִקַּח מִמֶּנּוּ הַדָּבָר הַיּוֹתֵר צָרִיךְ אֵלָיו, וּכְשֶׁיֵּעָמֵד בַּחוּץ יוֹצִיא לוֹ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו וְיִתְּנֵהוּ לוֹ (אברבנאל דברים שם).

ב"מ קיג.: קטו. רמב"ם ה' מלוה פ"ג, ספר המצוות ל"א תעשה ר"ט, סמ"ג ל"אוין קפ"ו, סמ"ק סי' רס"ו, חושן משפט סי' צ"ז.

מִצְוָה תקפו

לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ (לֹא תַּעֲשֶׂה שנ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִמְנֹעַ הַמַּשְׁכוֹן מִבְּעָלָיו בְּעֵת שֶׁהוּא צָרִיךְ אֵלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, יב) 'לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אָמְרָה תּוֹרָה (שם) 'כִּי אִישׁ עָנִי הוּא לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ', אֶלָּא 'הָשֵׁב תָּשִׁיב לוֹ אֶת הַעֲבוֹט כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ וְשָׁכַב בְּשַׂלְמָתוֹ' (שם, יג), וְאִם לֹא תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ בַּמֶּה יִשְׁכַּב, וְאִם תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ, שֶׁכְּבָר קָנָה הַמַּלְוֶה הַמַּשְׁכוֹן וּלְהָכִי מִתְבָּרֵךְ. וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת

משנה הלכות

שלא הרגיש השר בדברי רש"י שם (פו. ד"ה פריעת בע"ח מצוה) ושאר פוסקים דהוה דאורייתא, ועיין משנה הלכות כתובות (סי' רכ"ב) מה שהארכתי בזה[ח]. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר עליו אין לוקין אותו מפני שנתן להישבון.

תקפו) גדרי הלאו. הממשכן את חבירו שלא בשעת הלואה, הן על פי בית דין בהיתר המבואר לעיל (מצוה תקפ"ה) והן בזרוע, או שנתן לו הלוה מדעתו, כל שקבל המשכון שלא בשעת הלואה מצות עשה להחזיר המשכון ללוה אם עני הוא וצריך לו להשתמש בו, ואפילו עשיר בקרקעות ואין לו מטלטלין כאלו שמשכן וצריך להם מצוה להשיב לו, וכשיעבור זמן הצריך להם יחזירם למלוה, משכן לו כסות יום מחזיקו כל הלילה, וכן בכסות לילה, וכן המחרישה וכיוצא בו, לא החזיר לו עבר בלאו זה ועשה, אם כן מה מועיל לו המשכון כדי שלא ישמט החוב בשביעית ולא יעשה מטלטלים אצל בניו, דמטלטלי דיתמי לא משעבדי למלוה, אלא יפרע מהמשכון אחר שמת הלוה, וכל זה

ח. ועיין בפתחי תשובה סי' צ"ז סק"ד.

אֶת יִשְׂרָאֵל עַל יְדֵי מִצְוָה זוֹ כְּאָמְרָם (ויק"ר לד, ח) 'יוֹתֵר מִמַּה שֶׁהַבַּעַל הַבַּיִת עוֹשֶׂה עִם הֶעָנִי עוֹשֶׂה עִמּוֹ' (עיין אלשיך דברים כד, ה-טז). וְנִקְרָא עָנִי לָזֶה כְּשֶׁאֵין לוֹ עֲבוֹט אַחֵר כַּיּוֹצֵא בּוֹ, הָא אִלּוּ הָיוּ לוֹ שְׁנֵי כֵּלִים מֵאוֹתוֹ מִין נוֹטֵל אֶחָד וּמַחֲזִיר אֶחָד[ט], בֵּין שֶׁהוּא עָנִי אוֹ עָשִׁיר בִּנְכָסִים רַבִּים, וַאֲפִלּוּ עָמַד אֶצְלוֹ שָׁנִים רַבּוֹת חַיָּב הוּא לְהַחֲזִיר לְעוֹלָם, מַחֲזִיר וְנוֹטֵל וּמַחֲזִיר עַד שֶׁיַּחְלִיטוּהוּ לוֹ בֵּית דִּין. וְאֵינוֹ חַיָּב לְהַחֲזִיר אֶלָּא כְּסוּת יוֹם אוֹ כְּסוּת לַיְלָה[יא] אוֹ כֵּלִים שֶׁעוֹשֶׂה בּוֹ אֹכֶל נֶפֶשׁ[יב], וּשְׁאָר כֵּלִים אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַחֲזִיר אַף עַל פִּי שֶׁצָּרִיךְ לָהֶם.

ב"מ קיג.: רמב"ם הל' מלוה פ"ג, ספר המצוות לא תעשה ר"מ ומצות עשה קצ"ט, סמ"ג לאוין קפ"ז ועשין צ"ד, סמ"ק רס"ז, חושן משפט סי' צ"ז.

מִצְוָה תקפז

לְהָשִׁיב הַמַּשְׁכּוֹן לִבְעָלָיו (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָשִׁיב הַמַּשְׁכּוֹן לַבְּעָלִים בְּעֵת שֶׁיִּצְטָרְכוּ אֵלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, יג) **'הָשֵׁב תָּשִׁיב לוֹ אֶת הַעֲבוֹט כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ'.**

משנה הלכות

כשמשכנו שלא בשעת הלואה, משכנו בשעת הלואה אינו חייב להחזיר לו[א].

יורשים וערבים. מת הלוה והניח יורשים אינו חייב להחזיר להם המשכון דאמרינן 'לו' ולא ליורש, מת המלוה הבנים חייבים להחזיר[ב]. הממשכן לערב, והממשכן בשכר וכל אלו שממשכנין בעל כרחו של לוה ונכנסין לביתו, עיין מה שכתבנו לעיל (מצוה תקפ"ה), יש אומרים דאינם עוברים, ויש חולקים[ג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר וממשכן את העני דבר שהוא צריך לו ולא החזירו לו בזמנו עובר בלאו זה, ואינו לוקה, ועובר עוד משום 'לא תבוא אל ביתו' (דברים כד, י), ומשום 'השב תשיב לו את העבוט' (שם, יג), ומשום 'לא תשכב בעבוטו' (שם, יב)[ד].

תקפז) גדרי המצוה. מצות עשה על המלוה להשיב המשכון שמשכן את

ט. ב"מ קיג. רמב"ם הל' מלוה ולוה פ"ג ה"ו. **י.** רמב"ם שם. **יא.** ב"מ שם. **יב.** שם קיג: **תקפו) א.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ סי' צ"ז סט"ז וס"כ. **ב.** רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם סי"ט. וסמ"ע ס"ק ל"ג. **ג.** מנחת חינוך בשם טור. **ד.** רמב"ם שם ה"ה. חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאַרְנוּ בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת. וְהַתּוֹרָה אָמְרָה (שם) 'וְשָׁכַב בְּשַׁלְמָתוֹ וּבֵרְכֶךָּ', בְּרָכָה זוֹ לָמָּה, אָמְרוּ חַז"ל (ב"מ פב.) 'אָמַר רַבִּי יִצְחָק מִנַּיִן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן שֶׁנֶּאֱמַר (שם) 'וְלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה', אִם אֵינוֹ קוֹנֶה מַשְׁכּוֹן צְדָקָה מִנַּיִן', כְּלוֹמַר שֶׁהֲרֵי לֹא נָתַן לוֹ כְּלוּם וְאִם כֵּן לָמָּה חָשְׁבוֹ הַכָּתוּב לִצְדָקָה שֶׁנָּתַן לוֹ, 'אֶלָּא מִכָּאן שֶׁבַּעַל חוֹב קוֹנֶה מַשְׁכּוֹן'. וְכֵיוָן שֶׁמִּיָּד שֶׁקִּבֵּל הַמַּשְׁכּוֹן קָנָאוֹ וַהֲרֵי הוּא שֶׁלּוֹ, אֶלָּא שֶׁהַתּוֹרָה צִוְּתָה לוֹ לַהֲשִׁיבוֹ לוֹ בְּתוֹרַת צְדָקָה כְּדֶרֶךְ שֶׁנּוֹתֵן לֶעָנִי, שֶׁהֲרֵי אֵין לוֹ בַּמֶּה לִשְׁכַּב וְלָכֵן יֵשׁ לוֹ צְדָקָה. וְאָמְרָה תּוֹרָה 'וּבֵרְכֶךָּ' מְלַמֵּד שֶׁמְּצָוֶה לְבָרְכוֹ, וְאִם לֹא בֵּרַכְךָ יָכוֹל לֹא תִּהְיֶה מְבֹרָךְ, תַּלְמוּד לוֹמַר 'וְלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה' מִכָּל מָקוֹם (עיין טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה רלז). **וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי נַפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם מְמַשְׁכֶּנֶת בְּיַד ה' עֲיֵפָה וְיִגְעָה,** שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים לא, ו) 'בְּיָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי', וּמַחֲזִירָהּ בַּבֹּקֶר

משנה הלכות

הלוה אחר הלואתו כשאין לו מטלטלין אחרים להשתמש בהם, ומשיב לו את הכר בלילה ואת המחרישה ביום, וכן מחזיר לו כלי אומנות ביום וכל כיוצא בזה, היה לו שנים נוטל אחד ומחזיר אחד, ומחזירו עד עולם, היה הכלי מדברים שאינו צריך להם ואין מניחים אותה ללוה הרי זה מניחו אצלו עד ל' יום, ומל' יום ואילך מוכרו בבית דין, מת הלוה אינו מחזיר עוד וגובה ממנו חוב ואם מת הלוה אחר שהשיב המשכון לבניו שומטו מהם ואינו מחזיר[א].

פרטי דינים. ואפילו עשיר הרבה בקרקעות ושאר דברים אבל אין לו מטלטלין אלו מצוה להחזיר[ב]. היה לו מטלטלין הרבה כשמשכן והעני ועכשיו אין לו מאותן כלום וצריך להם חייב להחזיר, היה עני כשמשכנו והעשיר ויש לו עכשיו אינו חייב להחזיר, כללו של דבר הכל הולך אחר הנצרך[ג]. גיזבר של הקדש או של עניים הממשכן לצדקה או להקדש אין צריך להחזיר[ד]. כשמחזיר המשכון צריך להחזירו בעדים ולהתרות בו אל תחזירהו לי אלא בפני עדים, שאם לא כן היה נאמן לומר החזרתי או פרעתי במיגו דהחזרתי[ה].

סדר גביית החוב ממטלטלין. הגיע זמן פרעון ובא לגבות חובו אומרים ללוה הבא כל המטלטלים שיש לך ולא תניח אפילו מחט אחת ואפילו כלי אוכל נפש, ונותנין ללוה מהכל מזון שלשים יום וכסות הראויה לו לי"ב חודש ומיטה לישב עליה ומיטה

תקפז) א. רמב"ם שם ה"ה-ו. חו"מ סי' צ"ז סט"ז-יז-יח-יט. **ב.** חו"מ שם ס"כ. **ג.** מנחת חינוך מצוה תקפ"ו. **ד.** חו"מ שם סי"ב. **ה.** שם סכ"א.

חֲדָשָׁה, וְזֶה שֶׁכָּתוּב (איכה ג, כג) 'חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ', נֶאֱמָן לַהֲשִׁיבָהּ (עיין טעמי מצות שם. ועיין שם לא תעשה שמו), וּכְלִי יוֹם בְּיוֹם וּכְלִי לַיְלָה בַּלַּיְלָה[ו], וּמִטַּעַם זֶה אֵין לִישַׁן בַּיּוֹם כִּי אִם לְהָעוֹסְקִין בַּתּוֹרָה בַּלַּיְלָה וּמְהַפְּכִין לַיְלָה לְיוֹם.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקפח

בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָתֵת שְׂכַר שָׂכִיר בְּיוֹמוֹ וְלֹא יְאַחֵר אוֹתוֹ לְיוֹם אַחֵר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, טו) 'בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהַתּוֹרָה חָסָה עַל הֶעָנִי 'כִּי עָנִי הוּא וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ' (שם), וְאָמְרוּ רַז"ל (עיין זוה"ק ח"ג פה.)[א] 'פִּקָּדוֹנָא דְּמָמוֹנָא לָא בָּעֵינָא וְכָל שֶׁכֵּן פִּקָּדוֹנָא דְּנַפְשָׁא', וְהַאי שֶׁהִשְׁכִּיר עַצְמוֹ סִכֵּן נַפְשׁוֹ בַּעֲבוּר מְזוֹנוֹ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה רלח), דְּעָלָה בְּכֶבֶשׁ וְנִתְלָה בְּאִילָן

משנה הלכות

וצרכי המיטה הראויים לו לישן עליהם, ואם היה עני מיטה ומפץ לישן עליו, ואין נותנין כלים כאלו לאשתו ובניו אע"פ שהם קטנים, וחייב הבעל לזונם, מכל מקום אין על הבעל חוב חיוב לפרנסם, ונותנין לו סנדליו ותפיליו, היה אומן נותנין לו שני כלי אומנתו מכל מין ומין, וימכרו שאר המטלטלים כולם בבית דין וינתנו לבעל חוב, ואפילו אם הוא תלמיד חכם אין מניחין לו ספריו ואפילו ספרי תורה שהם כשאר נכסיו שבעל חוב גובה מהם חובו, והוא הדין למקומות בית הכנסת[ז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקפח) על איזה שכר עובר. מצוה עשה מן התורה לשלם שכר השכיר בזמנו, אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה או כלים[ב]. ובשכר קרקעות נחלקו הפוסקים אי בכלל המצוה[ג]. וכן בשכר דירה כתבו

ו. רמב"ם הל' מלוה ולוה פ"ג ה"ה. ז. רמב"ם שם פ"א ה"ז. חו"מ שם סכ"ג. **תקפח) א.** 'והיינו דהוה רב המנונא עביד, כד הוה ההוא אגיר מסתלק מעבידתיה, הוה יהיב ליה אגריה, ואמר ליה טול נפשך דאפקידת בידאי טול פקדונך. ואפילו אמר יהא בידך, דאנא בעינא לסלקא אגרי, לא הוה בעי, אמר פקדונא דגופך לא אתחזי לאתפקדא בידי, כל שכן פקדונא דנפשא' וכו'. **ב.** רמב"ם הל' שכירות פי"א ה"א. חו"מ סי' של"ט ס"א. **ג.** חו"מ שם.

וְכֵיוֹצֵא בָּזֶה מִמְּלָאכוֹת[ד], וְהַמְעַכֵּב שְׁכִירוּתוֹ כִּמְעַכֵּב נַפְשׁוֹ, וְכֵיוָן שֶׁמְּעַכֵּב נַפְשׁוֹ מֵת הוּא, וּמִכָּאן אָמְרוּ (נדרים סד:) **דְּעָנִי חָשׁוּב כַּמֵּת. וְאִם לִפְעָמִים הִשְׁכִּיר עַצְמוֹ בִּמְלַאכְתּוֹ לִכְדֵי שָׂבְעוֹ, וּמִן הַשָּׂכָר הַזֶּה יִקָּנֶה מַה שֶּׁיֹּאכְלוּ אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו בַּלַּיְלָה, וְאִם לֹא יִתֵּן שְׂכָרוֹ לֹא יֹאכְלוּ וְלֹא יִתְפַּרְנְסוּ וְאֵין לָהֶם בְּמִי לִבְטֹחַ** (עיין רמב"ן דברים שם)**. וְהָיָה כִּי יֵחַם לִבּוֹ עַל אִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ וּבָנָיו יוֹצְאֵי יֶרֶךְ 'וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל ה' וְהָיָה בְךָ חֵטְא'** (דברים שם)**, וְסָמוּךְ לֵהּ** (שם, טז) **'לֹא יָמוּתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים', שֶׁעַל יְדֵי בָּנִים שֶׁל זֶה אִם לֹא תִּתֵּן לוֹ שְׂכָרוֹ נִתְחַיְּבְתָּ**

משנה הלכות

הפוסקים דתלוי במחלקות הפוסקים בתלוש ולבסוף חברו אי דינו כתלוש או כמחובר לענין שבועה[ה].

זמן תשלומין. ואיזהו זמן התשלומין, שכיר יום גובה כל הלילה ובבוקר עובר בבל תלין, שכיר לילה זמנו ליתנו כל היום ובערב עובר משום 'ביומו תתן שכרו'[ו]. פועלים דידן שאין עושין מלאכה עד הלילה כיון ששקעה עליהם חמה עובר משום 'ביומו תתן שכרו'[ז]. שכר שעות אם כלו ביום תשלומיו כל היום, כלו בלילה תשלומו כל הלילה[ח]. שכר שבת שכר חודש שכר שנה שכר שבוע (שמיטה) יצא ביום גובה כל אותו היום, בלילה גובה כל אותו הלילה[ט]. השוכר בערב שבת ונדחה לפרוע עד לאחר השבת בשביל השבת אינו עובר עוד מדאורייתא שהרי נדחה ביומו משום שבת, ומיהו חייב מדבריהם משום 'אל תאמר לך ושוב למחר'[י]. וקבלנות כשכירות לענין זה וחייב לשלמו ביומו, ומיהו כל זמן שהחפץ ביד האומן אינו עובר, נתנו לו אפילו בחצי היום כיון ששקעה עליו החמה עבר[יא].

גר תושב. גר תושב שקיבל עליו ז' מצוות בני נח יש בו משום 'ביומו תתן שכרו'[יב], והטעם הוא כמו שדרשו (ב"מ קיא:) בפסוק (דברים שם יד) "מאחיך' פרט לאחרים (כלומר גויים) 'גר' זה גר צדק, 'בשעריך' זה אוכל נבילות'. ועיין לעיל במצוה ר"ל קצת דינים השייכים לכאן ותלמדם משם.

במקום הפסד. מי שאינו יכול לפרוע בו ביום כי אם שיאבד ממון הרבה משלו אינו חייב לשלם ביומו[יג]. ולכאורה לפי מה דקיימא לן צריך לפזר כל ממונו שלא לעבור על לאו, ואם כן הכא אמאי בשביל שלא יאבד מעות שלו יכול לעבור, ויש לומר לפי מה שכתב החוות יאיר (סוף סי' קל"ט) דבלאו שאין בו מעשה אינו מחויב לבזבז כל

ד. ראה ב"מ קיב. **ה.** עיין חו"מ סי' של"ט וקצות החושן שם ס"ק א. **ו.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"ג. **ז.** רמ"א שם. **ח.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ד. **ט.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ה. **י.** ע"פ משלי ג, כח. עיין ב"מ קי: חינוך כאן. ועיין מנחת חינוך סוף מצוה ר"ל. **יא.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ו. **יב.** רמב"ם שם ה"א. **יג.** חינוך.

מִיתָה בִּשְׁבִיל בָּנָיו (אברבנאל דברים כד, י-כב)[יד]. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה הֵם כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה[טו], וְאָדָם שְׁכִיר יוֹם צָרִיךְ לָתֵת בְּכָל יוֹם חֻקּוֹ בַּתּוֹרָה וּמִצְוֹת, וְאִם לָאוּ יָבֹא הַיּוֹם צוֹעֵק וְתוֹבֵעַ חֻקּוֹ וְעֶלְבּוֹנוֹ, וְלָכֵן 'בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ' (טעמי מצות שם)[טז]. וְעַיֵּן לְעֵיל מִצְוָה ר"ל.

ב"מ קיא: רמב"ם הל' שכירות פי"א, ספר המצוות מצות עשה ר', סמ"ג עשין צ', סמ"ק סי' רנ"ג, יראים רס"ד, חושן משפט סי' של"ט.

מִצְוָה תקפט

שֶׁלֹּא לְקַבֵּל עֵדוּת מְקֻרוֹבִים (לֹא תַעֲשֶׂה שנ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְקַבֵּל עֵדוּת קְרוֹבִים כְּלָל בֵּין לִזְכוּת וּבֵין לְחוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, טז) 'לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים' וְגוֹ'.

משנה הלכות

ממונו[יז], ואם כן אתי שפיר דאינו צריך, שוב נזכרתי דקושיא זו הוקשה במוצל מאש (סי' מ"ה), ועיין בשו"ת בית שערים (יו"ד סי' י"ז) שתירץ כן, ועוד תירץ דלא אמרינן דצריך לפזר כל מעותיו בשביל לא תעשה בשביל חוסר ממון חבירו, ורק באיסורים עיין שם, ודבריו הקדושים נכונים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקפט) גדרי האיסור. אסור לקבל עדות קרובים בין שהעדים קרובים זה לזה ובין שהעדים קרובים לבעלי דין או לדיינים שדנין אותן[א], ובנים שאמרה תורה לאו דוקא אלא הוא הדין שאר קרובים. ודעת הרמב"ם[ב] דמהתורה לא נפסלו אלא קרובים משפחת האב בלבד, והם האב עם הבן, וכן עם בן הבן, והאחים מן האב, ובניהם זה עם זה, והדוד עם בן אחיו, וכל שאר הקרובים מן האם או מצד אישות הם מדברי סופרים, ודעת גדולי הפוסקים דגם קרובי האם פסולים דאורייתא ועיין בחושן משפט[ג]. ופסול עדות קרובים גזירת הכתוב הוא[ד], כן כתבו רוב הפוסקים (ואל תתמה ממה שכתבנו טעם בזה, כי כל מה שאתה יכול ליתן טעם תן). ובירושלמי (סנהדרין פ"ג ה"ט) כתבו הטעם דפסול הקירבה הוא משום שאם יזומו האחד יתחייב השני מחמת קרובו, ופסקו כן הרי"ף והרא"ש, ועיין ר"ן בכתובות

יד. שפתי כהן (צפת) דברים כד, טו. ע"פ הזוה"ק ח"ג פה. **טו.** ראה מכות כג: 'שלוש מאות ושש וחמש לאוין כמנין ימות החמה'. **טז.** עיין שפתי כהן שם. **יז.** וכן כתב הפרי מגדים או"ח סי' תרנ"ו. **תקפט) א.** רמב"ם הל' עדות פי"ג ה"א. חו"מ סי' ל"ג ס"א-ב וסי"ז. **ב.** שם. **ג.** סי' ל"ג ס"ב ברמ"א. וש"ך שם ס"ק א. ופחי תשובה שם ס"ק ג. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' ל"א. **ד.** רמב"ם שם הט"ו. חו"מ שם ס"י.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אָמְרוּ בַּיְרוּשַׁלְמִי (סנהדרין פ"ג ה"ט) דִּקְרוֹבִין פְּסוּלִין לְהָעִיד מִשּׁוּם דְּאֵין יְכוֹלִים לַהֲזִמָּם וּלְחַיֵּב אֶחָד בִּשְׁבִיל קְרוֹבוֹ, וְאָמְרִינַן בַּגְּמָרָא (סנהדרין כח.) 'בָּנִים לְעָלְמָא מְנָלַן (דִּפְסוּלִין לְהָעִיד), אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא סְבָרָא הוּא כְּדְתַנְיָא אֵין הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין עַד שֶׁיְּזַמּוּ שְׁנֵיהֶם, וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ בָּנִים לְעָלְמָא כְּשֵׁרִים נִמְצָא עֵד זוֹמֵם נֶהֱרָג בְּעֵדוּת אָחִיו', דְּאִי לָא דְּאַסְהִיד הַאי קְרוֹבוֹ בַּהֲדֵיהּ לָא הֲוָה מִקְּטַל, נִמְצָא שְׁנֵי בָּנִים מֵתִים זֶה עַל עֵדוּת זֶה' (רש"י שם ד"ה בעדות). וַאֲפִלּוּ לְהָנֵי שִׁיטוֹת דְּלֹא קָיְימָא לָן כַּיְרוּשַׁלְמִי בָּזֶה וְכִגְמָרָא דִּילַן, יֵשׁ לוֹמַר הַטַּעַם לְפִי שֶׁהַקָּרוֹב הוּא כְּגוּפוֹ מַמָּשׁ וְאֵין אָדָם מֵעִיד עַל עַצְמוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמז), וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת דִּין רַק בְּעֵדוּת שֶׁלֹּא יִפֹּל שׁוּם חֶשְׁד וּנְגִיעָה, לֹא כֵן קְרוֹבָיו שֶׁהוּא בְּשָׂרוֹ וְנַפְשׁוֹ (אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רפז). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד 'לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים', כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא יֵעָנְשׁוּ

משנה הלכות

כ"ח, ובשו"ת שואל ומשיב מהדורא תנינא (סי' פ"ו), ובחידושי הארכתי בזה בס"ד[ה].

קירבה הפוסלת. ואלו הן הפסולין להעיד, האחין זה עם זה בין מן האב ובין מן האם הם ראשון בראשון, ובניהם זה עם זה הם שני בשני, ובני בניהם זה עם זה הם שלישי בשלישי, ולעולם שלישי בראשון כשר, ואין צריך לומר שלישי בשני, האב עם בנו כראשון בראשון, לפיכך האב עם בן בן בנו כשר שהוא שלישי בראשון, וכן הדרך בנקבות לענין כל אשה שאתה פסול לה להעיד, וכל אשה שאתה פסול לה אתה פסול לבעלה, שתי נשים שהם זו בזו שני בשני בעליהן מעידין זה לזה, אבל ראשון בראשון או ראשון בשני אמרינן בהו תרי בעל כאשתו ואין מעידין, האיש עם אחותו ראשון בראשון, ובניהם שני בשני[ו]. וכל הפסולים מחמת קירבת נשותיהם, מתו נשותיהם אפילו הניחו בנים הרי זה נתרחק וכשר[ז].

שאר פרטים. גרים אין להם קירבה דכקטן שנולד דמי[ח]. קהל שמינו עדים ותיקנו שלא ישוה שום עדות זולתם כשרים להעיד אפילו לקרוביהם, כיון שקיבלום עליהם. אבל מינוי סתם עדים בעיר אין כוונתם שיעידו לפסולים, וכן דיינים הממונים בעיר לא ידונו לקרוביהם, וכן נוהגין[ט]. ואפילו התחיל

ה. עיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' רס"ג. **ו.** רמב"ם שם ה"ג-ד-ה-ו-ז. חו"מ שם ס"ב-ג-ד. **ז.** רמב"ם שם פי"ד ה"א. חו"מ שם סי"ב. **ח.** רמב"ם שם פי"ג ה"ב. חו"מ שם סי"א. **ט.** חו"מ שם סי"ח.

בָּעוֹלָם הַבָּא אִם יֵשׁ לָהֶם בָּנִים צַדִּיקִים וּבְרָא מְזַכֶּה אַבָּא, 'וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת' אִם הֵם צַדִּיקִים, דְּבַעָוֹן אָבוֹת בָּנִים קְטַנִּים מֵתִים וּבְצִדְקָתָם לֹא יוּמָתוּ (טעמי מצות שם).

ב"ק פח. סנהדרין כז: רמב"ם הל' עדות פי"ז, ספר המצוות ל"ת תעשה רפ"ז, סמ"ג ל"אוין רט"ו, סמ"ק סי' ר"ל"ד, חושן משפט סי' ל"ג.

מִצְוָה תקצ

לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר (לֹא תַעֲשֶׂה שנ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַטּוֹת מִשְׁפַּט גֵּר אוֹ יָתוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, יז) 'לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר יָתוֹם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בְּעִנְיַן הַטָּעִית מִשְׁפַּט הַטַּעַם גָּלוּי הוּא, וְעַיִן לְעֵיל (מצוה רלג)[א]. וּבָאָה הָאַזְהָרָה מְכֻפֶּלֶת בְּגֵר וְיָתוֹם לְפִי שֶׁהֵם חֲלוּשֵׁי כֹּחַ מְדֻכִּים וּמְעֻנִּים יוֹתֵר מֵאֲחֵרִים, וְאֵין מִי שֶׁיָּרִיב אֶת רִיבָם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמח). וְאַל יַחְשֹׁב הַשּׁוֹפֵט אַחַר שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא פּוֹקֵד עָוֹן אָבוֹת עַל בָּנִים[ב], וּבְעִיר הַנִּדַּחַת צִוָּה לְהָמִית הַבָּנִים עַל חֵטְא אֲבוֹתָם, וַיַּעֲשֶׂה כֵּן

משנה הלכות

בכשרות ונתחתן עמו קודם גמר דין פסול לגמור[א]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים שעליהם לקבל עדות. ואין לוקין עליו שאין בו מעשה ויש ליזהר מאוד תחת החופות להזמין עדים שאינם קרובים.

תקצ) גדרי האיסורים. גר או יתום שבאו לדין עם בעל דין אחר, אסור לו לדיין להטות דינו, ואם הטה את דינו עובר בשני לאוין, אחת משום 'לא תטה משפט גר יתום' ואחת מ'לא תעשו עול במשפט' (ויקרא יט, טו) שנאמרה בכל ישראל וגם הם בכלל, ואם היה הגר יתום עובר בשלשה לאוין שנאמר 'משפט גר יתום'[ג], ואינו לוקה מפני שאין בהם מעשה.

גר יתום. וכתב הרדב"ז ז"ל 'ואם תאמר למה לא מנה להו בג' לאוין במנין המצוות, ויש לומר ד'גר יתום' מחד קרא נפקא, ואם תאמר אם כן לא יהא עובר אלא אם כן יהיה גר יתום, אבל גר לבדו או יתום לבדו לא יעבור אלא במה שהוא כולל בכל ישראל, ויש לומר

א. סנהדרין קד. **יא.** רמב"ם שם פי"ד ה"ב. חו"מ שם סי"ג. ובתשובות חתם סופר סי' י"ז. **תקצ) א.** חינוך.
ב. ע"פ דברים ה, ט. **ג.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ הי"ב.

גַּם הוּא וַיַּטֵּה מִשְׁפַּט הַיָּתוֹם וַיִּפְקֹד עָוֹן אֲבוֹתָיו עָלָיו, וְכֵן בְּגֵר שֶׁאֲבוֹתָיו עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה וּמַמְשִׁיכִים בְּהַבְלֵיהֶם יַטֵּה מִשְׁפַּט יוֹצְאֵי חַלְצֵיהֶם עֲלֵיהֶם, לָכֵן בָּא הַכָּתוּב בְּאַזְהָרָה מְיֻחֶדֶת שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט אֶלָּא בְּצֶדֶק יִשְׁפֹּט אֶת עֲמִיתוֹ (עיין אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רפ. ועיין אברבנאל דברים כד, י-כב). **וְהַטַּעֲנָה לְעָנְשָׁם בִּשְׁבִיל הָאָבוֹת אַדְרַבָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹהֲבָם בְּדִבְרֵיהֶם** (דברים י, יח) **'וְאֹהֵב גֵּר לָתֵת לוֹ לֶחֶם וְשִׂמְלָה', וְכֵן בְּיָתוֹם מְבֹאָר בַּקְּרָא** (שמות כב, כ) **'וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ'** (עיין אור המצות שם)**, וְדִמְעָתָם מְצוּיָה בְּיוֹתֵר, וּכְשֶׁהֵם צוֹעֲקִים נַעֲנִים עַל מְעַנֵּיהֶם** (טעמי מצות שם)**. גַּם אָמְרוּ 'לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט', בְּעֵת הָרִיב הַזָּהֵר בָּאֵלּוּ שֶׁלֹּא יִסְתַּתְּמוּ טַעֲנוֹתֵיהֶם מִפְּנֵי שִׁפְלוּתָם וּפְתַח פִּיךָ לְאִלֵּם בַּמָּקוֹם הָרָאוּי** (ספורנו דברים כד, יז)**, וְעַל זֶה אָמְרוּ טוֹעֲנִין לִיתוֹמִים.**

ספרי פר' כי תצא עא, רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ, ספר המצוות לא תעשה ר"פ, סמ"ג לאוין ר"ו.

משנה הלכות

דגרסינן בספרי (פר כי תצא עא) "לא תטה משפט גר יתום' מה אני צריך והלא כבר נאמר (דברים טז, יט) 'לא תטה משפט ולא תכיר פנים', מלמד שכל המטה דינו של גר עובר בשני לאוין', משמע דדרוש קרא הכי 'לא תטה משפט גר' אפילו שאינו יתום, ואם היה 'גר יתום' עובר בג' לאוין, דמשמע 'גר' ומשמע 'גר יתום". יתום ישראל אינו עובר אלא בלאו הכולל של כל ישראל. והמנחת חינוך תמה דכל גר יתום הוא שהרי כקטן שנולד דמי, ותירץ דבקטנותו נקרא גר יתום, ובגדלותו נקרא גר. וצריך עיון דאפשר שמדבר היכא דנתגייר הוא והוריו עמו דמיקרי יתום בשביל זה, שהרי אינו חלש משאר בני אדם ולא גרע מגדול שנתגייר דלא אמרינן כקטן הוא כיון דבמציאות אינו חלש מאחרים אפילו לדעת המנחת חינוך. ויש להסתפק בקטן שנתגייר או שהטבילוהו בית דין, ולדעת הרבה שיטות אפילו נתגייר על ידי הוריו מכל מקום כשהגיע לי"ג שנים יכול למחות, והיטו בית דין דינו, ובשנת י"ג עשה מחאה ונעשה עכו"ם למפרע אי נעקר הלאו מהם, ואי נימא דאינם עוברים אם כן לאו זה ביתום הוה התראת ספק, וצריך עיון, ועיין בסמ"ג מצוה ר"ה, ולעיל מצוה רל"ג ובמה שכתבתי שם, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ד. עיין ב"ב נב.

מִצְוָה תקצא

וְלֹא תַחֲבֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה (לֹא תַעֲשֶׂה שנ"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְמַשְׁכֵּן אַלְמָנָה בֵּין עֲנִיָּה וּבֵין עֲשִׁירָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, יז) 'לֹא תַחֲבֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁחָס הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל בְּרִיּוֹתָיו וְצִוָּנוּ לָחוּס וּלְרַחֵם עַל הָאַלְמָנָה שֶׁלִּבָּהּ שָׁבוּר בְּקִרְבָּהּ (חינוך), וְכֵן הוֹאֶנֶת עַל פְּרֻדַת בַּעְלָהּ וּמְבַכָּה עַל אֲבֵדָתָהּ, שֶׁאִם הָיָה חַי הָיָה מְשַׂמְּחָהּ וּמְפַרְנְסָהּ וְרָב אֶת רִיבָהּ, וּבְאַלְמָנָה כְּתִיב (שמות כב, כו) 'וְשָׁמַעְתִּי כִּי חַנּוּן אָנִי', שֶׁהַנְּשָׁמוֹת בָּאוֹת לָעוֹלָם זָכָר וּנְקֵבָה וּכְשֶׁנִּפְטָר יוֹשְׁבִים שְׁנֵיהֶם בְּגַן עֵדֶן שֶׁל מַטָּה, שֶׁהַנְּשָׁמָה מַמְתֶּנֶת לַחֲבֵרְתָּהּ בְּגַן עֵדֶן וּמִתְעַנֶּגֶת עַל פְּרֻדָתָהּ מֵחֲבֵרְתָּהּ בְּזֶה הָעוֹלָם,

משנה הלכות

תקצא) גדרי האיסור. אלמנה בין שהיא עניה ובין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה, ואם עבר ומשכנה עבר בלאו. ומה שאמרו 'בגד אלמנה' לאו דוקא אלא הוא הדין כל דבר שבעולם אסור למשכנה אלא שדיבר הכתוב בהווה. עבר וחבל חייב להחזיר, ואם תודה שחייבת בית דין מגביהין מכסותה אם יש לה, דלא אמרו אלא שלא לחבול אבל לא אמרו שלא להגבות, כפרה בממון תשבע, אבד המשכון או נשרף קודם שהחזירו לוקה[א].

מלקות. כך כתב הרמב"ם ז"ל[ב], ותמהו עליו הראשונים והאחרונים ז"ל כיון דאיתא בתשלומין האיך לוקה ומשלם, עיין בהשגות[ג]. ומיהו עיין הסמ"ע[ד] והש"ך[ה] ובקצות החושן[ו] מה שכתבו בשיטת הרמב"ם ז"ל ותמצית הדברים דהאי תשלומין לאו תיקון להלאו הוא, ועיין ביאור הגר"א שם[ז] ודו"ק.

בשעת הלואה. ומותר למשכנה בשעת הלואה, ולדעת הרמב"ם[ח] אפילו בשעת הלואה אסור ורבו עליו החולקים[ט]. ומותר למשכן שאל על פי בית דין את מי שיש לו שכר אצלו בין שכר אדם או בהמה וכלים[י].

באיזו אלמנה אסור. ודעת הסמ"ע[יא] דאלמנה לאו דוקא אלא הוא הדין גרושה, והט"ז הוסיף אפילו בתולה, והש"ך[יב]

תקצא) א. רמב"ם הל' מלוה ולוה פ"ג ה"א. חו"מ סי' צ"ז סי"ד. **ב.** שם. **ג.** שם ה"ב. **ד.** חו"מ שם ס"ק כ"ה. **ה.** שם ס"ק ד. **ו.** שם ס"ק ה. **ז.** חו"מ שם. **ח.** שם. **ט.** ראב"ד שם. **י.** עיין רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם. ועיין מנחת חינוך שדן בזה. **יא.** שם ס"ק כ"ב. **יב.** שם ס"ק א.

וּמִצְטַעֲרֶת הַנְּשָׁמָה בְּגַן עֵדֶן עַל צַעַר חֲבֶרְתָּהּ בְּזֶה הָעוֹלָם, כִּי הַמֵּתִים מִצְטַעֲרִים בְּצַעַר הַחַיִּים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (דברים כו, ו) 'וַיָּרֵעוּ לָנוּ מִצְרַיִם וְלַאֲבֹתֵינוּ' מִכָּאן שֶׁהָאָבוֹת מִצְטַעֲרִים בַּקֶּבֶר בְּצַעַר הַחַיִּים, וְהַנְּשָׁמָה הִיא מִתְרַעֶמֶת לְיוֹצֵר כֹּל וְאוֹמֶרֶת לְפִי שֶׁגְּזַרְתָּ דִּין אֱמֶת בֵּינִי וּבֵין בַּת זוּגִי בָּאִים לְמַשְׁכְּנָהּ וּלְגָזְלָהּ, מִיָּד שׁוֹמֵעַ שֶׁנֶּאֱמַר 'וְשָׁמַעְתִּי כִּי חַנּוּן אָנִי' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמט). עוֹד טַעַם אָמְרוּ (ב"מ קטו.) שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא עָלֶיהָ שֵׁם רָע בִּשְׁכוּנָתָהּ, בְּבוֹאוֹ בֹּקֶר וָעֶרֶב אַחַר הַמַּשְׁכּוֹן וְלַהֲשִׁיבוֹ (רש"י שם ד"ה משיאה), זוּלַת כִּי אֶפְשָׁר שֶׁיָּבוֹא לִידֵי זְנוּת בְּבוֹאוֹ לְבֵיתָהּ יוֹם יוֹם פַּעֲמַיִם, וּסְחוֹר סְחוֹר אָמְרִינַן לִגְזִירָא[ג] (עיין אברבנאל דברים כד, י-כב).

ב"מ קטו. רמב"ם הל' מלוה פ"ג, ספר המצוות לא תעשה רמ"א, סמ"ג לאוין קפ"ח, סמ"ק סי' רס"ח, חושן משפט סי' צ"ז.

מִצְוָה תקצב

וְשָׂכַחְתָּ עֹמֶר (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָנִיחַ עֹמֶר הַשִּׁכְחָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, יט) 'וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ'.

משנה הלכות

חולק דדוקא אלמנה וכן כתב התומים[ד] ועיין באחרונים. אלמנה מן האירוסין בכלל הלאו[טו]. אלמנה שנישאת לשני ואח"כ נתגרשה מן השני ויש לה דין גרושה, יש להסתפק אי עובר בה להפוסקים שאין גרושה בכלל זה. ספק אלמנה אסור למשכנה מספק, ואם היתה במקום שיש לה חזקת אשת איש וחזקת חי לבעל, כגון באופן שהבא עליה בחטאת, דין אשת איש לה גם לענין משכון[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקצב) גדרי ושיעור המצוה. מצות עשה כשנשכח עומר בשדה בשעת הקצירה להניח לעניים[א]. שיעור העומר כל זמן שאין בו סאתים תבואה, יש בו סאתים אינו שכחה דזה גדיש ולא עומר, שכח שני עומרים אף על פי שהיו סאתים או יותר הוי

יג. ע"פ שבת יג. ע"ז יז. **יד.** ס"ק ח. **טו.** מנחת חינוך. **טז.** שם. **תקצב) א.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"א ה"ה.

מִשְּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהָעֲנִיִּים וְהָאֶבְיוֹנִים בְּחֶטְאָם וַעֲנִיּוּתָם מְלַקְּטִים בַּשִּׁבֳּלִים אַחַר הַקּוֹצְרִים אַחַת וּשְׁתַּיִם, וְתוֹלִין עֵינֵיהֶם עַל הַתְּבוּאוֹת, בִּרְאוֹתָם בַּעֲלֵי הַשָּׂדוֹת מְאַלְּמִים אֲלָמִים בְּתוֹךְ הַשָּׂדֶה כְּבִרְכַּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם, וְחוֹשְׁבִים בְּלִבָּם לֵאמֹר מִי יִתֵּן וְהָיָה לִי כֵּן לֶאֱסֹף עֲמָרִים לְבֵיתִי וּלְשַׂמֵּחַ בּוֹ בְּנֵי בֵּיתִי (חינוך), וְהֵם קוֹרְאִים תִּגָּר עַל הָעֲשִׁירִים שֶׁפָּרְצוּ בָּאָרֶץ, וְהֵם חֲסֵרִים מִכָּל טוּב רְעֵבִים גַּם צְמֵאִים, עַל כֵּן הָיָה מֵחַסְדֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל בְּרִיּוֹתָיו לְמַלְאוֹת תַּאֲוָתוֹ זוֹ כְּשֶׁיִּהְיֶה מִקְרֶה מִן הַשָּׁמַיִם שֶׁיִּשְׂבְּחֵהוּ בַּעַל הַשָּׂדֶה וְיַזֶּה בּוֹ הָעֲנִיִּים, וְתִתְקָרֵר דַּעְתָּם שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם לֶאֱכֹל, וַיַּעֲשׂוּ שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם וְלֹא יִקְרְאוּ תִּגָּר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רלט). וְיִהְיֶה בָּזֶה תּוֹעֶלֶת לְבַעַל הַשָּׂדֶה שֶׁיִּזְקְנֶה בָּזֶה נֶפֶשׁ טוֹבָה מִמִּדַּת

משנה הלכות

שכחה כל זמן שאין באחד סאתים[ב]. שכחוהו פועלים ולא שכחו בעל השדה, שכחו בעל השדה ולא שכחוהו פועלים, שכחוהו אלו ואלו והיו שם אחרים עוברים ורואין אותן בעת ששכחוהו אינה שכחה, עד שישכח מכל האדם, עומר הטמון אם נשכח הוה שכחה[ג]. היה בעל השדה בעיר ואמר יודע אני שהפועלים שכחו עומר במקום פלוני ושכחוהו הרי זה שכחה, ואם היה בשדה ואמר כן אינה שכחה, שכחוה מעיקרו בשדה הוא שכחה, אבל בעיר אפילו זכור ולבסוף שכיח הרי זה שכחה[ד].

פרטי דינים. עמדו עניים בפניו או חיפוהו בקש, והוא זוכר את הקש או שהחזיק בו להוליכו בעיר והניחו בשדה ושכחו אינו שכחה[ה]. הניח שלשה עמרים אינם שכחה[ו]. הקוצר שהתחיל לקצור מראש השורה ושכח לפניו ולאחריו, של אחריו שכחה, ושלפניו אינו שכחה, זה הכלל כל שהוא בבל תשוב שכחה, וכל שאינו בבל תשוב אינו שכחה[ז]. שנים שהתחילו לקצור מאמצע השורה זה פניו לצפון וזה לדרום ושכחו לפניהם ולאחריהם, שלפניהם שכחה מפני שכל אחד זה שלפניו הוא לאחוריו של חבירו[ח].

באילנות. ויש דין שכחה בקמה ובאילנות[ט], וקמה שיש בה סאתים אינה שכחה פחות ממנה שכחה, אילן אחד או שנים אפילו היו בו כמה סאין פירות הרי זה שכחה, שכח שלשה אילנות אינו שכחה[י]. אילן שהוא ידוע ומפורסם במקומו, או מצד פירותיו או בשמו אינו שכחה מפני שהוא ידוע ומפורסם[יא], ונוהג בזכרים ונקבות בזמן

ב. שם פ"ה הי"ח. **ג.** שם ה"א. **ד.** שם ה"ב. **ה.** שם ה"ג. **ו.** רמב"ם שם הי"ד. סמ"ג לאוין רפ"ח. **ז.** רמב"ם שם ה"י. **ח.** שם הי"א. **ט.** שם פ"א ה"ו. **י.** שם פ"ה הכ"ב. **יא.** שם הכ"ג.

הַנְּדִיבוּת, וּבְרָכָה מֵהֶעָנִי שֶׁהִנִּיחַ לוֹ הָעֹמֶר, וְעַל בַּעֲלֵי הַנֶּפֶשׁ טוֹב יָנוּחַ בִּרְכַּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְעוֹלָם (עיין חינוך).

פאה פרק ו, ב"מ יא. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ה, ספר המצוות לא תעשה רי"ד ומצות עשה קכ"ב, סמ"ג לאוין רפ"ח עשין קנ"ח, יורה דעה סי' של"ב.

מִצְוָה תקצג

שֶׁלֹּא לָקַחַת עֹמֶר הַשִּׁכְחָה (לא תַּעֲשֶׂה שנ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָקַחַת עֹמֶר הַשִּׁכְחָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, יט) 'וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בְּמִצְוַת עֲשֵׂה של"ה. וּלְפִי שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע מְעַכֵּב אֶת הָאָדָם מִלַּעֲשׂוֹת חֶסֶד, וְהָעֹמֶר אֵין מִי שֶׁיּוֹדֵעַ אִם שְׁכֵחוֹ שָׁם אוֹ הִנִּיחוֹ בְּמִתְכַּוֵּן שֶׁלֹּא הָיָה שִׁכְחָה, וְיַחְשֹׁב בְּלִבּוֹ אֶחָזֹר וְאֶקָּחֶנּוּ, וְהִזְהִיר הַכָּתוּב בְּלָאו 'לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ', כִּי מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ

משנה הלכות

ומקום שתרומות ומעשרות נוהגים, ועיין להלן במצוה תקצ"ג לזמן הזה.

תקצג) גדרי הלאו. השוכח עומר בשדה אסור לחזור אחריו ליקחנה, אלא יניחנה בשדה עד שיבואו עניים ויקחו לנפשם, חזר ולקח הרי זה עבר בלאו ואינו לוקה שהרי חייב להחזירו לעניים, ואם אי אפשר לקיימה ולהחזירה כגון שנאבד או נשרף לוקה, ועיין לעיל (מצוה תקצ"א)[א].

שותפות. והמנחת חינוך נסתפק כאן בשדה השותפות אי שייך שכחה, וכתב 'והרמב"ם לא פירש דין זה', ולעניות דעתי נראה לדייק ממה שכתב הרמב"ם[ב] 'המקבל שדה לקצור אסור בלקט שכחה ופאה ומעשר עני, אימתי בזמן שקיבלה ממנו ליקח בכל השדה כגון שנתן לו שלישה או רביעה בשכרו' וכו', וכתב הרדב"ז[ג] 'והטעם כיון שיש לו חלק בקציר והעני מוזהר על שלו', ונראה דסבירא ליה דמקבל שדה לקצור יש לו חלק בקציר ונעשה שותף בהתבואה, ואפילו הכי חייבים בלקט שכחה ופאה, וצריך עיון.

הפטורים. קצרוהו עכו"ם או ליסטים או קרסמוהו נמלים פטור מן השכחה[ד]. עפו עמריו ברוח חזקה לתוך שדה חבירו ושכח שם אינו שכחה שנאמר 'בשדך'[ה]. וכתב המנחת חינוך לפי זה הקונה תבואה

תקצג) א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"א ה"ה. **ב.** שם פ"י הט"ו. **ג.** שם. **ד.** שם פ"ב ה"ד. **ה.** שם פ"ה ה"ה.